

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 687/2539 พนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี โจทก์
นาย มะยาหรือสุจินต์ กุลทวี จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 68, มาตรา 80, มาตรา 288, มาตรา 295

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 192 วรรคท้าย

ที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยมิได้สมัครใจวิวาทกับผู้เสียหายนั้นเมื่อศาลชั้นต้นฟังว่าจำเลยสมัครใจวิวาทกับผู้เสียหายจำเลยมิได้อุทธรณ์ปัญหาข้อนี้จึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นฎีกาของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นมามากันมาแล้วแต่ในศาลอุทธรณ์ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 หลังจากวิวาทชกต่อยกันแล้วผู้เสียหายได้วิ่งไล่ตามและเข้าไปชกต่อยจำเลยในบ้านของป.อีกจำเลยจึงแทงเอาอันเป็นเหตุการณที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในการวิวาทกันนั้นเองหาใช่การวิวาทได้ขาดตอนลงแล้วไม่จำเลยจึงไม่อาจอ้างว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายได้ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายแต่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยแทงผู้เสียหายขณะผู้เสียหายปล้ำชกต่อยจำเลยจำเลยย่อมไม่มีโอกาสเลือกแทงเนื่องจากเป็นระยะประชิดตัวอาวุธที่ใช้ก็เป็นเพียงเหล็กกลมปลายแบนด้านหนึ่งที่ใช้แทนไขควงไม่มีความแหลมคมเหมือนมีดปลายแหลมบาดแผลเป็นเพียงบาดแผลฉีกขาดขอบเรียบแพทย์ผู้ตรวจรักษาลงความเห็นว่าบาดแผลจะหายได้ภายในเวลาประมาณ 10 วันเท่านั้นแสดงว่าจำเลยแทงผู้เสียหายไม่รุนแรงมากนักเมื่อแทงแล้วก็ผลักผู้เสียหายล้มแล้ววิ่งหนีไปโดยไม่แทงซ้ำอีกพฤติการณ์แห่งคดีเห็นได้

ชัดเจนว่าจำเลยไม่มีเจตนาฆ่าผู้เสียหายมีเพียงเจตนาทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295เท่านั้นซึ่งศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยในข้อหานี้ตามที่พิจารณาได้ความมาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192วรรคท้าย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 288

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุก 6 เดือน คำรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 เดือน โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้ 2 ปี และให้คุ้มครองประพฤติดของจำเลยไว้มีกำหนด 2 ปี โดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อศาลจังหวัดปัตตานี 6 เดือนต่อครั้ง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80 ลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 แล้วให้จำคุก 5 ปี ลดโทษให้จำเลยอีกหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้วคงจำคุก 3 ปี 4 เดือน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาข้อแรกว่า จำเลยมิได้สมัครใจวิวาทกับผู้เสียหายนั้น เห็นว่า เมื่อศาลชั้นต้นฟังว่าจำเลยสมัครใจวิวาทกับผู้เสียหายจำเลยมิได้อุทธรณ์ ปัญหาข้อนี้จึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ที่จำเลยปฏิเสธว่ามีได้สมัครใจวิวาทจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นมามากันมาแล้วแต่ในศาลอุทธรณ์ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรกประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ที่จำเลยฎีกาต่อไปว่า การวิวาทได้ขาดตอนลงแล้วตั้งแต่จำเลยวิ่งหนีเข้าไปในบ้านของนายประจวบนั้น ได้ความจากคำเบิกความของผู้เสียหายว่า ผู้เสียหายได้วิ่งไล่ตามและเข้าไปชกต่อยจำเลยในบ้านอีกจำเลยจึงแทงเอา อันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในการวิวาทกันนั้นเองจำเลยจึงมีอาจอ้างว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายได้ ที่จำเลยฎีกาต่อไปว่าจำเลยมิได้ใช้มีดแทงผู้เสียหาย และการกระทำของจำเลยไม่เป็นการพยายามฆ่าผู้เสียหายนั้น ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าเมื่อฟังคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลย ประกอบคำเบิกความของพยานโจทก์รวมถึงลักษณะบาดแผลตามรายงานการตรวจชันสูตรบาดแผลทำยฟื่องที่มีรอยฉีกขาด ขอบเรียบ ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร หากจำเลยแทงด้วยมีดปลายแหลม ซึ่งมีความยาวประมาณ 6 นิ้ว ใบมีดกว้างประมาณ 1 นิ้ว ดังผู้เสียหายว่าแล้ว ส่วนปลายแหลมของมีดจะต้องเข้าลึก และมีความยาวของบาดแผลเท่ากับ 1 นิ้วเท่านั้น จึงน่าเชื่อว่า อาวุธที่จำเลยใช้แทงน่าจะเป็นเหล็กลักษณะปลายแบนที่ใช้แทนไขควง ไม่มีความแหลมคมดังมีดปลายแหลมผู้เสียหายจึงมีบาดแผลตามที่ปรากฏในรายงานการตรวจชันสูตรบาดแผลทำยฟื่องส่วนจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายหรือไม่นั้นเมื่อได้ความว่า จำเลยแทงผู้เสียหายขณะผู้เสียหายปล้ำชกต่อยจำเลย จำเลยย่อมไม่มีโอกาสเลือกแทงเนื่องจากเป็นระยะประชิดตัว อาวุธที่ใช้ก็เป็นเพียงเหล็กกลมปลายแบนด้านหนึ่ง บาดแผลเป็นเพียงบาดแผลฉีกขาดขอบเรียบ แพทย์ผู้ตรวจรักษาลงความเห็นว่าบาดแผลจะหายได้ภายในเวลา

ประมาณ 10 วันเท่านั้น แสดงว่าจำเลยแทงผู้เสียหายไม่รุนแรงมากนักเมื่อแทงแล้วก็ผลักผู้เสียหายล้มแล้ววิ่งหนีไปโดยไม่แทงซ้ำอีก ประมวลเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วพิเคราะห์ตามรูปคดี เห็นได้ชัดเจนว่าจำเลยไม่มีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย มีเพียงเจตนาทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 เท่านั้นซึ่งศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยในข้อหานี้ตามที่พิจารณาได้ความมาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 บรรดาคำ

ส่วนที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ยกปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยที่มีได้ว่กันมาแล้วแต่ในศาลชั้นต้นและไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์ขึ้นมาในเรื่องอายุของจำเลย และในชั้นนี้ก็มีได้มีฝ่ายใดฎีกานั้น ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยให้ กล่าวคือคดีนี้เหตุเกิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2531 จำเลยให้การชั้นสอบสวนต่อพนักงานสอบสวน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2534 ว่าจำเลยมีอายุ 20 ปีตามเอกสารหมาย ป.จ.1 และเบิกความต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2536 ว่าจำเลยมีอายุ 22 ปี ดังนั้นขณะกระทำความผิดจำเลยจึงมีอายุกว่า 14 ปี แต่ยังไม่เกิน 17 ปี ศาลขอที่จะลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยลงกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 75 คงจำคุก 3 เดือน และปรับ 1,500 บาทค่าให้การของจำเลยชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 เดือน และปรับ 1,000 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาก่อน และตามพฤติการณ์แห่งคดีเห็นสมควรให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดี โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี และให้คุมความประพฤติของจำเลยไว้ตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 56 โดยให้ไปรายงานตัวต่อศาลจังหวัดปัตตานี 6 เดือนต่อครั้ง มีกำหนด 2 ปี ไม่ชำระค่าปรับบังคับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่พัก-ณรงค์ ดันติเตมิท)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>